

合同编号：

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

技术咨询合同

项目名称： 宁夏回族自治区节水行动实施方案

委托方（甲方）： 宁夏回族自治区水利厅

受托方（乙方）： 水利部水利水电规划设计总院

有效期限： 2019年8月 — 2020年8月

填写说明

本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术咨询合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

一、 本合同书适用于一方当事人（受托方）为另一方（委托方）就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告所订立的合同。

二、 签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

三、 本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

四、 当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术咨询合同

委托方（甲方）：宁夏回族自治区水利厅

住 所 地：宁夏银川市金凤区枕水巷 159 号

法定代表人：白耀华

项目联系人：景清华

通讯地址：宁夏银川市金凤区枕水巷 159 号

电 话：0951-5552020 传 真：0951-5552017

电子信箱：nxsljsgs@163.com

受托方（乙方）：水利部水利水电规划设计总院

住 所 地：北京西城区六铺炕北小街 2-1 号

法定代表人：沈凤生

项目联系人：李金明

通讯地址：北京西城区六铺炕北小街 2-1 号

电 话：010-63206845 传 真：01063206820

电子信箱：lijinming@giwp.org.cn

本合同甲方委托乙方就宁夏回族自治区节水行动实施方案项目进行技术咨询，并支付咨询报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 乙方进行技术咨询的内容、要求和方式：

1. 咨询内容：(1) 用水节水现状评价。收集整理近几年来宁夏供用水现状及节水发展情况，诊断现状存在的主要问题，对自治区水资源开发利用状况及用水节水现状进行评价。(2) 节水目标指标拟定。按照国家节水行动方案的总体要求，科学测算和协调平衡，拟订全区节水目标，并细化分解自治区及各市的各项节水目标指标。(3) 节水重大行动方案制订。从总量强度双控、农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损、重点地区节水开源、科技创新引领等方面，制订自治区节水行动实施方案。(4) 创新节水体制机制。从政策制度推动、市场机制创新等方面，提出自治区深化节水体制机制改革措施。(5) 提出节水行动保障措施。从推动法治建设、完善财税政策、提升节水意识等方面，提出自治区实施节水行动的保障措施。

咨询目的：明确主体责任，细化、实化、量化各项节水目标及各项行动任务；提出建立节水目标责任和督查考核机制，严格责任追究和鼓励奖励制度；推动体制机制改革，加强组织保障，确保高质量高标准完成节水行动各项任务。

咨询阶段：实施方案。

咨询要求：《宁夏回族自治区节水行动实施方案》以全面实施国家节水行动、打造省级节水型社会建设示范区升级版为总体目标，以实施总量强度双控行动、农业节水增效行动、工业节水减排行动、城镇节水降损行动、区域节水开源行动、科技创新引领行动六大重点行

动和深化体制机制改革为主要任务，为全面建成小康社会和基本实现现代化，提供水安全保障。

咨询成果：《宁夏回族自治区节水行动实施方案》

3. 咨询方式：甲方委托乙方完成本咨询合同内容。

第二条 乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的技术咨询工作：2019 年 12 月 31 日前完成报告并通过评审。

第三条 为保证乙方有效进行技术咨询工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：

1. 提供技术资料：

(1) 相关规划成果及资料。

2. 提供工作条件：

(1) 负责同各相关单位协调。

3. 其他：无。

甲方提供上述协作事项的时间及方式：2019 年 7 月 25 日前提
供相关资料。

第四条 甲方向乙方支付技术咨询报酬及支付方式为：

1. 技术咨询报酬总额为：人民币壹佰肆拾捌万元整（148 万元）。

2. 技术咨询报酬由甲方分期（一次或分期）支付乙方。

(1) 合同签订后甲方付乙方报酬总金额的 70%，即人民币壹佰零叁万陆仟元整（103.6 万元）。

(2) 提交成果报告后支付乙方报酬总金额的 30%，即人民币肆拾肆万肆仟元整（44.4 万元）。

3. 支付方式

报告完成，通过专家评审，提交符合甲方认可的报告后，待甲方所在市财政部门资金拨付后，甲方一次性支付全部费用。甲方付款前，乙方应向甲方开具合法足额的增值税专用发票。

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

单位名称：水利部水利水电规划设计总院

开户银行：工行六铺炕支行

帐 号：0200 0223 0901 4417 776

第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：报告提出的技术和经济指标及内容。

2. 涉密人员范围：参加本项目的所有人员及与该咨询合同有关的所有人员。

3. 保密期限：五年。

4. 泄密责任：按国家或地方有关法律、法规处理。

乙方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：报告提出的技术和经济指标及内容。

2. 涉密人员范围：与该咨询合同有关的所有人员。

3. 保密期限：五年。

4. 泄密责任：按国家或地方有关法律、法规处理。

第六条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在三日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

1. 乙方未按规定时间、内容完成工作。

2. 甲方未按规定时间、内容提供技术资料。

第七条 双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收：

1. 乙方提交技术咨询工作成果的形式：提交国家相关标准的报

告。

2. 技术咨询工作成果的验收标准：按国家规定相关规范、标准。

3. 技术咨询工作成果的验收方法：甲方按要求组织有关技术专家进行评审。

4. 验收的时间和地点：甲方确定。

第八条 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1. 甲方违反本合同第三条约定，应当承担违约责任，咨询期限顺延，加收合同金额 0.5%的违约金。

2. 乙方违反本合同第二条约定，应当承担违约责任，按照合同金额 0.5%/（日历天）向甲方支付违约金。

3. 乙方违反本合同第一条约定，应向甲方支付合同金额 10%的违约金。

第九条 双方确定，甲方按照乙方符合本合同约定标准和方式完成的技术咨询工作成果作出决策并予以实施所造成的损失,按以下第1种方式处理：

1. 乙方承担部分责任。具体承担方式为负责赔偿由此造成的损失，损失额度由具有相关资质的单位确定。

2. 乙方承担全部责任。

第十条 双方确定：

1. 在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归双（甲、双）方所有。

2. 在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归双（乙、双）方所有。

第十一条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定_____为甲方项目联系人，乙方指定李金明为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1. 负责联系项目的有关事宜。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十二条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1. 发生不可抗力。

第十三条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第2种方式处理：

1. 提交北京市仲裁委员会仲裁。

2. 依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十四条 双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1. 按国家相关规范解释为准。

第十五条 本合同一式捌份，双方各执叁份。具有同等法律效力。

第十六条 本合同经双方签字盖章后生效。



盖章)

签名)

水利部水利水电规划设计总院 法人授权委托书

兹有我院 李原园 同志，受法人代表的委托，
授权处理 宁夏回族自治区节水行动实施方案 合同事宜。代理权限为签发合同

(盖章)

(签名)

代理权限自 2019-08-18 至 。

法人代表：沈凤生



签署日期：2019-08-18



甲方：宁夏回族自治区水利厅 (盖章)

法定代表人 / 委托代理人： (签名)

乙方：水利部水利水电规划设计总院 (盖章)

法定代表人 / 委托代理人： (签名)

2019年8月26日